

AO JUÍZO FEDERAL DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DA
COMARCA DE SÃO LUÍS/MA

SALÁRIO MATERNIDADE - SEGURADO ESPECIAL
JUÍZO 100% DIGITAL

Prioridade Legal na tramitação processual:

- ☐ Idoso(a) maior de 60 anos – Lei 10.741/2003;
☐ Deficiente – Lei 12.008/2009 – Laudo em anexo;
☐ Menor nos termos do ECA – Lei 8.069/1990;

ANA LÚCIA FERREIRA, brasileira, agricultora, nascida em 15/03/1995, RG 1234567 SSP/MA, CPF 000.000.000-00, residente e domiciliada na Zona Rural, Município de São Luís/MA, por intermédio de seus procuradores, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente

**AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE SALÁRIO-
MATERNIDADE**
(SEGURADA ESPECIAL – AGRICULTORA)

Em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal, a ser citado na Procuradoria Federal na comarca de São Luís/MA.

I – PRELIMINARMENTE

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA:

A autora declara hipossuficiência nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/88 e da Lei 1.060/50, requerendo os benefícios da justiça gratuita.

II – QUADRO SINÓPTICO

RESUMO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Nome	ANA LÚCIA FERREIRA
Idade no Req. Adm.	29
Pedido	Salário-Maternidade – Segurado Especial
Criança	João Ferreira
Data de Nascimento	10/01/2025
Data do Req. Adm.	20/02/2025
NB	123.456.789-0

Data do Indef. Adm.	15/03/2025
Motivo INSS	Ausência de qualidade de segurado especial
Tempo de trabalho antes do parto	Mais de 12 meses
Período de Segurado Especial declarado	2018 a 2025
Ponto controvertido	Qualidade de segurada especial
Benefício anterior	Não consta
Período averbado no CNIS	Não consta
Vínculo urbano	Não possui

III – SÍNTESE DO CONTEXTO FÁTICO

A autora labora em regime de economia familiar na zona rural do município, dedicando-se ao cultivo de mandioca e milho, sem empregados permanentes. Sustenta a família com o produto da lavoura, em condição típica de segurada especial.

Em 10/01/2025 nasceu o filho da autora. Durante o período gestacional manteve-se no trabalho rural. Requereu administrativamente o salário-maternidade, indeferido pelo INSS sem lastro fático adequado.

IV – DAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS

- ✓ Certidão de nascimento do filho
- ✓ Documentos de identificação da autora
- ✓ Declaração de exercício de atividade rural
- ✓ Notas fiscais de produtor
- ✓ Contratos de parceria agrícola

As provas materiais, conjugadas com a prova testemunhal a ser produzida em audiência, comprovam o exercício de atividade rural em regime de economia familiar e o preenchimento da carência.

V – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

O salário-maternidade do segurado especial encontra amparo no art. 71 e no art. 39, parágrafo único, da Lei 8.213/91, bem como no art. 7º, XVIII, da CF/88.

O STF, nas ADIs 2110 e 2111 (28/03/2024), reafirmou a proteção à maternidade.

A jurisprudência do STJ, dos TRFs e da TNU é firme no sentido de que a prova material contemporânea, ainda que escassa, pode ser complementada por prova testemunhal.

VI – PEDIDO / REQUERIMENTOS

Diante do exposto, requer:

- Que todas as comunicações processuais sejam feitas em nome dos advogados constituídos, nos termos do art. 272, §5º, do CPC
- A procedência do pedido, com a concessão do salário-maternidade
- A averbação do período no CNIS
- A citação da ré e a juntada do processo administrativo NB v. O pagamento de 120 dias de benefício, com correção monetária e juros
- A designação de audiência UNA
- A concessão da justiça gratuita

Diante do exposto, requer:

viii. O destaque de honorários contratuais de 30% em favor do escritório

Protesta o alegado por todos os meios admitidos em direito, especialmente o depoimento pessoal da parte autora e das testemunhas que comparecerão em audiência, independente de intimação.

Dá-se à causa o valor de R\$ 6.072,00 (seis mil e setenta e dois reais), renunciando-se a eventual excedente da alçada do Juizado Especial Federal, especificamente para fins de fixação da competência.

Termos em que, pede e espera deferimento.

São Luís/MA, 1 de agosto de 2026.

ADVOGADO TESTE

OAB/MA nº 12345

ANEXO – PLANILHA DE CÁLCULO

PLANILHA DE CÁLCULO	
1º Mês de benefício	R\$ 1.518,00
2º Mês de benefício	R\$ 1.518,00
3º Mês de benefício	R\$ 1.518,00
4º Mês de benefício	R\$ 1.518,00
TOTAL	R\$ 6.072,00

Referência do valor: quantia devida por fato gerador (cada nascimento) — salário mínimo vigente